

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1297/2533

นาง เขียว ชอบ จิต
นาง แดง พ วง จำ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456, มาตรา 1367, มาตรา 1377, มาตรา 1378

โจทก์และสามีโจทก์ชื่อ ที่ พินาทซึ่ง มี น.ส. 3 จาก ก. โดยมีได้ ทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่จึงตกเป็นโมฆะแต่ ที่ พินาทเป็นที่ดินยังไม่มี หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ ก.ผู้ขายมีแต่ สิทธิครอบครอง เมื่อได้ ส่งมอบที่พินาท ให้โจทก์และสามีโจทก์แล้ว ก. ก็สละเจตนาครอบครองไม่ยึดถือที่ดินพินาทอีกต่อไป โจทก์และสามีโจทก์ยอมได้ สิทธิครอบครอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1371378 มิใช่ได้ ตาม สัญญาซื้อขายดังนี้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิบังคับให้ จำเลยซึ่ง เป็นทายาทของ ก. ไป จดทะเบียนการโอนที่ดินพินาทให้แก่โจทก์ตาม สัญญาซื้อขายระหว่างโจทก์กับ ก. .

โจทก์ฟ้องว่า นายแก้ว พวงจำ ได้ขายที่ดิน น.ส.3 เลขที่ 508ซึ่งเป็นที่ดิน พินาทให้แก่โจทก์และนายพลสามีโจทก์ในราคา 5,000 บาทในวันทำสัญญา นาย แก้วได้ส่งมอบที่ดินพินาทและ น.ส.3 ให้โจทก์ยึดถือครอบครองแล้ว ต่อมานายแก้ว และนายพลสามีโจทก์ได้ถึงแก่กรรมโจทก์ได้ไปติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดิน อำเภอเมืองพะเยาขอโอนที่ดินพินาทจากจำเลยทั้งสามซึ่งเป็นทายาทและผู้รับมรดก ของนายแก้วแต่จำเลยทั้งสามปฏิเสธ โจทก์จึงมีหนังสือแจ้งให้จำเลยทั้งสามโอนที่ดิน

พิพาทให้โจทก์ จำเลยทั้งสามทราบแล้วก็เพิกเฉย จึงขอให้บังคับจำเลยทั้งสามจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ หากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสาม

จำเลยทั้งสามให้การว่า นายแก้ว พวงจำ ไม่ได้ขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์และนายนวนล ชอบจิต ความจริงนายแก้วกู้เงินนายนวนลจำนวน 2,000 บาท แล้วมอบที่ดินพิพาทให้ทำกินต่างดอกเบี้ย จำเลยทั้งสามขอชำระหนี้และขอคืนที่ดินพิพาทแล้ว แต่โจทก์ไม่ยอม การซื้อขายที่ดินไม่ได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นโมฆะ

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า โจทก์ได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาทมาตามสัญญาซื้อขายพิพากษาให้จำเลยทั้งสามไปโอนกรรมสิทธิ์ (น่าจะเป็นสิทธิครอบครอง) ที่ดินพิพาท ณ ที่ทำการอำเภอพะเยา ให้โจทก์ภายใน 15 วัน หากไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ระหว่างอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรม ศาลอุทธรณ์จึงให้จำหน่ายคดีจำเลยที่ 1 ออกจากสารบบความ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 โอนที่ดินพิพาทให้โจทก์ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามพยานโจทก์ว่าที่โจทก์และนายนวนลสามีโจทก์เข้าครอบครองที่ดินพิพาทและยึดถือจน.ส.3 นับแต่ปี พ.ศ. 2502 มา

จนถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลากว่า 20 ปีเพราะนายแก้วขายให้แก่โจทก์และนายนวนแม้ การซื้อขายที่ดินพิพาทจะมีได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะ เป็นโมฆะ แต่เนื่องจากที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่ยังไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ นายแก้วจึงมีแต่สิทธิครอบครอง การซื้อขายเมื่อได้ส่งมอบที่ดินพิพาทให้โจทก์และ นายนวนไปแล้ว ก็ฟังได้ว่านายแก้วได้สละเจตนาครอบครองไม่ยึดถือที่ดินพิพาทอีก ต่อไป โจทก์และนายนวนย่อมได้ไปซึ่งสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1377, 1378 แล้ว

ปัญหาคงเหลืออยู่ว่า โจทก์จะฟ้องบังคับให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไปจดทะเบียน โอนสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ได้หรือไม่เห็นว่า เมื่อคดีฟังได้ว่าโจทก์ และนายนวนได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาทมาด้วยการครอบครองตามกฎหมาย มิใช่ เป็นการได้มาตามสัญญาซื้อขาย โจทก์จึงหาสิทธิที่จะฟ้องบังคับให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นทายาทของนายแก้วไปจดทะเบียนการโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ตาม สัญญาซื้อขายได้ไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองฟังว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็น พ้องด้วยในผลของคำพิพากษาแต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไปโอนที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ ณ ที่ว่าการอำเภอพะเยา หากไม่ไปให้ถือเอาคำ พิพากษาแทนการแสดงเจตนาอันเป็นการไม่ถูกต้องศาลฎีกาสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง"

พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่บังคับให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ไปจดทะเบียนโอนที่ดินให้ แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(โสภณ จันทรเมะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การฟ้องคดีมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับที่ดินเพื่อขอให้ศาลรับรองสิทธิในที่ดินว่าเป็นของโจทก์นั้น โจทก์มักจะขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยไปทำการจดทะเบียนโอนให้แก่โจทก์หากจำเลยไม่ได้ก็ให้ถือคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนด้วยจึงมีปัญหว่า ศาลจะพิพากษาบังคับให้ตามที่โจทก์ขอดังกล่าวได้ในกรณีใดบ้าง ในข้อนี้ต้องพิจารณาว่า จำเลยมีหนี้หรือหน้าที่ที่จะต้องกระทำการเช่นนั้นหรือไม่ โดยอาศัยเหตุอันใด ความผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามดังกล่าวอาจเนื่องมาจากสัญญา หรือกฎหมายก็ได้ ซึ่งย่อมต้องดูจากสัญญานั้น ๆ ว่าเป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดหนี้ที่ต้องกระทำการดังกล่าวหรือถ้าเป็นกฎหมายก็ต้องดูว่ากฎหมายนั้นมีบทบัญญัติบังคับให้ต้องกระทำเช่นนั้นหรือไม่ เช่นสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินย่อมก่อให้เกิดหนี้ทางฝ่ายผู้ขายที่ต้องทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในที่ดินให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าผู้ขายไม่ยอมโอน ผู้ซื้อก็ฟ้องขอให้ศาลบังคับให้ไปจดทะเบียนโอนให้โจทก์ได้เป็นต้น สำหรับในเรื่องการได้กรรมสิทธิในที่ดินมีโฉนดมาโดยการครอบครองปรปักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 เป็นการได้กรรมสิทธิมาโดยผลของกฎหมายเนื่องจากการกระทำของผู้ครอบครองเอง มิใช่เป็นการโอนกรรมสิทธิจากเจ้าของเดิมมาเป็นของผู้ครอบครองปรปักษ์ จึงไม่ก่อให้เกิดหนี้ผูกพัน เจ้าของเดิมที่ผู้ครอบครองปรปักษ์จะบังคับให้ไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิให้ตนได้ ศาลจึงไม่อาจบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิให้โจทก์ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3232-3233/2532) ทั้งกรณีดังกล่าวนี้ก็ไม่มียกกฎหมายใดบัญญัติให้จำเลยต้องไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิให้โจทก์ แต่กรรมสิทธิก็เป็นของโจทก์โดยการครอบครอง

ปรักษ์และมีคำพิพากษาของศาลรับรองแล้ว แม้จะมีใช่เป็นการยื่นคำร้องขอเป็นคดี
ไม่มีข้อพิพาทมาแต่ต้น โจทก์ก็สามารถที่จะนำคำพิพากษาดังกล่าวของศาลไปยื่นต่อ
พนักงานที่ดินขอเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนเป็นชื่อโจทก์ถือกรรมสิทธิ์ได้ตามกฎ
กระทรวง ฉบับที่ 7(พ.ศ. 2497)ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497ข้อ 8(1) ส่วนที่ดินประเภทที่ยังไม่ได้จดทะเบียนไว้ใน
ทะเบียนที่ดินเช่น ที่ดินมือเปล่า (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1742/2511) หรือมีเพียงใบ
ไต่สวน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1060/2507) หรือแม้จะเป็นที่ดินที่มีหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์แล้วก็ตาม ผู้แย่งการครอบครองก็ไม่มีสิทธิขอให้ดำเนินการดังกล่าว
ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3016/2525, ที่ 3154/2528) อย่างไรก็ตามสำหรับการได้
สิทธิการจำยอมมาโดยอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1401 ประกอบด้วยมาตรา 1382นั้น เจ้าของสามยทรัพย์มีสิทธิขอบังคับให้เจ้าของ
การยทรัพย์ไปจดทะเบียนการจำยอมได้ โดยถือว่าสิทธิบังคับได้ตามมาตรา
1391เพราะเป็นการอันจำเป็นต้องทำเพื่อรักษาการจำยอม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1524/2518) ส่วนเจ้าของรวมในที่ดินมีโฉนดที่ต่างครอบครองที่ดินเป็นส่วนสัดใน
ฐานะเป็นเจ้าของมาเกินกว่า 10 ปีแล้วนั้น ต่างยอมได้สิทธิเป็นเจ้าของที่ดินเฉพาะใน
ส่วนที่ดินได้ครอบครองเป็นสัดส่วนมา ย่อมฟ้องบังคับให้อีกฝ่ายไปจดทะเบียนแบ่ง
แยกที่ดินตามโฉนดให้แก่ตนได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2351/2519) อาจให้เหตุผล
ได้ว่าเจ้าของรวมมีสิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1363ที่จะ
เรียกร้องแบ่งทรัพย์สินได้ ย่อมบังคับให้ไปจดทะเบียนแบ่งที่ดินกันได้ เพียงแต่กรณี
ครอบครองที่ดินเป็นส่วนสัดแล้วเช่นนี้จะต้องแบ่งกันไปตามส่วนที่ครอบครองแล้วนั้น
เท่านั้น นอกจากนี้เหตุอาจเนื่องมาจากที่คู่กรณีได้โอนที่ดินไปแล้วต่อมาถูกเพิกถอน
การโอนหรือการโอนนั้นเสียไปเนื่องจากเป็นโมฆะหรือโมฆียะกรรมที่ถูกลบออกล้าง
หรือเรื่องการบอกเลิกสัญญาซึ่งทำให้ต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์กลับคืนฐานลามิควร
ได้ หรือเป็นการกลับคืนสู่ฐานะเดิมก็ได้ โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิบังคับให้จำเลยจดทะเบียน

โอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ได้ ซึ่งพอจะถือได้ว่าเป็นความผูกพันตามกฎหมายที่ให้จำเลย
ต้องไปทำการจดทะเบียนให้โจทก์นั่นเอง คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้โจทก์จำเลยทำ
สัญญาซื้อขายที่พิพาทโดยไม่ได้จดทะเบียน ย่อมตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 456 ไม่เกิดสัญญาซื้อขายที่จะมีผลให้ที่ดินพิพาทโอนไปเป็น
ของโจทก์โดยอาศัยสัญญาซื้อขายเป็นเหตุ จึงไม่อาจอ้างความผูกพันตามสัญญาซื้อ
ขายที่จะบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนที่พิพาทให้แก่โจทก์ได้ แม้ที่พิพาทจะตก
ไปเป็นของโจทก์เนื่องจากโจทก์เข้าครอบครองด้วยเหตุตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 1377, 1378 แล้วก็ตาม ก็ไม่ก่อให้เกิดความผูกพันระหว่างกันที่จะ
ทำให้โจทก์มีสิทธิบังคับจำเลยให้ไปจดทะเบียนโอนที่พิพาทให้โจทก์ได้ ดังที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น โจทก์คงมีสิทธิครอบครองที่ดินนั้นต่อไปโดยไม่มีชื่อในหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ (น.ส.3) ที่จะนำไปจดทะเบียนจำนอง หรือขายต่อไปทางทะเบียน
ได้ ต้องรองจนกว่าทางราชการประกาศออกโฉนดที่ดิน และได้ออกโฉนดที่ดินสำหรับ
ที่ดินแปลงพิพาทนั้นให้โจทก์แล้ว โจทก์จึงจะมีสิทธิต่าง ๆ ที่จะดำเนินการทาง
ทะเบียนนั้นต่อไปได้ ในระหว่างที่โจทก์ยังไม่มีชื่อทางทะเบียนนี้ โจทก์ก็คงมีสิทธิที่
จะโอนที่พิพาทต่อไปได้ตามบทบัญญัติว่าด้วยครอบครองตามกฎหมายลักษณะทรัพย์
เช่นที่ได้รับโอนมาจากจำเลยเท่านั้น. ไพโรจน์วายุภาพ.